

## עין משפט נר מצוה

בז א מיי פדיה מהלכו  
שבת מלכה ו ופדיו  
הלכה ככ סגנו לאון סה  
טועים ארץ שומן שא  
סוף ו:  
בז ג מיי שם פדיו הלכה  
כא [כז] טור שרע ארץ  
שם סוף א:

### תוס' ישנים

(א) ומשמע ליה שיש שם  
חלות הכנה ללא חיו מוקצה  
מתנת ספרון כים:  
(ב) ובעל מנייה דמי לשנוי  
דשרי משום הפסד אלא  
דמשני שמיא חדל לטלו  
גזירין למקומן:  
(ג) ומיחו דוקא הכרזתא  
דחשבו להטיר טוה:  
(ד)המלכה) [דכא רבנן]  
דמפרש עממא משום הלכה  
שאני מנייה וליה וליה  
דביטול כלי ולא טעמא דלין  
כלי מיטל (אלא) [הלא] מוקש  
ליה כנייתא דלשרי דפי'  
בתלה (קד: קד:) להלכה  
תתמי כרים וסבאמא אלא  
ולא משום טוה:

### מוסף תוספות

א. והרי דבש מוקצה  
מחמת אסור הוא. רשב"א.  
ב. [נאוי] לאשמועינן דא  
עביר כמצודה אסור, אפי' א  
דאנו מחבין. מוס' הלא'.  
ג. מדיקט ובלבד שלא  
יתכרך. מוס' הלא'. ד. מה  
השיריב. בני השיריב.  
ה. דלא מצי  
לשנויי בשלישי וזטרי  
כדשנין לאידך קרישא.  
ו. כדי שיהא  
תחוקלקל הבהמה שלא  
ישיבו תכלים וכו' [דנ] ולין  
חומר לו כן והתירוהו  
במקום הפסד מרובה,  
אבל ביטול כלי מהיכנו  
חומר יותר, ואפי' במקום  
הפסד מרובה, ואפי' א  
דשניהם מדרבניהם.  
ז. אלא מאי דשרי  
רב הונא וכו' משום הפסד  
מרובה הוא וכו'. מ  
הרין לקמן קד: [ו. והלכין]  
אצרכו רבנן להמתיר עד  
שיחם להם. מוס' הלא'.  
ח. פ', כשנותנין עצים  
מכאן ומכאן ונותנין  
עליהם עצים אחרים ארזן  
לרחל של אלו, ובמביא  
תחילה עצים שנתון  
למעלה, ואח"כ עצים  
שכאן ומכאן, אינו כן  
דרך עשיית אהל לעשות  
הגג תחילה ואחרי  
הדפנות, ושרי, וכה"ג קרי  
למעלה למטה, מלמטה  
למעלה אסור. מוס' הלא'.  
ק. ד"ה סכא. פ',  
כשנותנין עצים ע"ג  
האסכלא שקורין גרדייל,  
וכשנותנין הכביצים תחילה  
ואחזו בהן בידו עד  
שביאם הכלי תחתיהן,  
שרי, והיינו מלמעלה  
למטה. מוס' לקמן ק. ד"ה  
סכא. יא. שמושיבה על ב'  
חביות, שצריך לאחותה  
בירו, ואח"כ לסדר תחתיה  
החביות. מוס' לקמן ק. ד"ה  
חיות. יב. חיות  
שמוסדין.  
יג. ומשיבין אחת ע"ג שותים.  
יד. לקמן ק. ד"ה סכא.  
טו. לפרוש העור תחתיה  
באורי ואח"כ להביא  
המטה תחתיה. מוס' לקמן  
ק. ד"ה סכא. יז. דרב  
הונא הו"ל הנהו עידי  
דרימאא בעו טולא  
ובליליא בעו אורי.  
יט. ואמאי הוצרך  
לכן, יתירו לו בענין זה

שאמרו כאן. רשב"א. [ו. והיא] ה' מטלטל הבוראי לצורך הבהמות שהם דבר שאינו ניטל. רשב"א. [ז. ורעה שהי צריך  
לצל. רשב"א. [ח. הכא. מוס' הלא'. [ט. ובשלמא עשיית מחיצה לק"מ. מוס' הלא'. ב. שאינו אלא תוספת מחיצה. מוס' הלא'.  
כא. דעל המת ועל האוכלין] דוקא קאמר, כלומר, רשב"א. כא. אבל על המת בלבד לא. רשב"א. כא. לא היי ניכר שהיה רוצה  
לילך. מוס' הלא'. כד. ובטלטול גמור פליגי. מוס' הלא'. כה. טלטול מה"צ. מוס' הלא'. כו. תנינא קושש שעל המטה לא  
יענעו בידו אלא מנענעו בגופו, ואם היי מאכל בהמה או שהי עולי כר או סדן מנענעו בידו, ש"מ. פי' הרין.

אמרו מניח עולו כר או תינוק ומטלטלו. ואסקינן בשיש ככר או תינוק כי"ע לא פליגי שמניח עליו ככר או תינוק ומטלטלו, (וכי"ע) [כי פליגי היכא דלי"ל, מיס' טילטול מן הצד שמייה טילטול [ומי"ס לא שמייה טילטול], ואיתנין  
ואסקיננהו בתנאי, אין מצילין [את המת] מפני הדליקה, אמר ר' יהודה בן לקיש שמעתי שמצילין את המת מפני הדליקה. ואמרין כי"ע טילטול מן הצד שמייה טילטול, היינו טעמא דר' יהודה בן לקיש מתוך שאדם הולך על

## מג:

**דחשיב ע"ייהו.** וא"ת והא אסור לרדותם כדמניא בנסוק פרק  
המנליע (לקמן זח. וסס) הרודה חלות דבש בשוגג מייד  
חטאת דברי ר"א ולרבנן שבות מיהא איכא והוי דבר שאינו ניטל<sup>א</sup>

ו"ל דמיידי כדדיות ומונחות שם כזוורת אי נמי רגילות שיש דבש  
ק"ע חלות ואותו אינו צריך כרייה:  
**שלא יעשנו בעין מצודה.** וא"ת

מאי קמ"ל פשיטא דאי

עבד כעין מלודה דאסור<sup>ב</sup> והא לא  
משמע מזכרייתא דאע"ג דאינו מתכוין  
אסור<sup>ב</sup> ו"ל דאמר דפ' משילין (יפה לו:  
וסס) דקמ"ל דס"ד במינו ינידו אסור  
שלין במינו ינידו מותר: **רב אשי**  
**אמר בו.** מסתמא רב אשי השיב מיד  
כן לרב עוקבא כששאלו אלא עסידר  
הש"ס תירין שלד תחילה ורשב"א אומר  
דשניהם השיב רב אשי דצמקת כילה  
גרס אל"ל לא נלכדה אלא לאותן של  
חלות ושינויה דלכא גרס וזכ"ל

מי קתני צימות החמה כו':

**כבר תרגמו רב הונא דשמעתין.**

בפרק צמחל (דף קד:)

משמע דלית ליה נמי לרב הונא  
דאסור לנטול כלי מהיכנו דפרין  
אמילתיה דקאלמר התם רב הונא  
היתה צמחמו טעונה כלי וזכיות  
מציא כרים וכסמות ומניח תחתיהן  
והא קמנעל כלי מהיכנו ומשני בשליפי  
זוטרי וא"ת אכמי תקשה ליה התם  
הא רב הונא סבר הכא דלין כלי  
ניטל אלא לדבר הניטל<sup>ה</sup> ו"ל דמיידי  
גזירין למקומו וא"ת וכי פרין ליה  
התם מההיא דהיתה צמחמו טעונה  
טבל ועשית ליה למל דמיידי צלין  
צריך למקומו ו"ל דהוה מצי לשנויי  
הכי דה"ג הוה מצי לשנויי בשליפי  
רבנני ור"י מתרץ דאסור דלין  
כלי ניטל אלא לדבר הניטל שרי  
ב)היכא דאיכא הפסד מרובה וכן  
משמע דקאלמר התם מהו דמינא  
כי היכי דלהפסד מרובה חששו כו'  
משמע חששו והסירו לטלטל אף  
לדבר שאינו ניטל דמה חששו<sup>ז</sup> להחמיר  
אס לא זה האיסור<sup>ז</sup>:

**הם מלמטה.** תימה בלא  
שום חוס מאי איסור איכא  
וצינאו כל אחד מטה ליבש עליה  
ותו אמאי מיימי צרישא מטה והדר  
מתללל ימיתו עד שיחס להם גס  
מלמטה וצינאו מטות ומתלללות יחד  
ונראה לדחמוהו רבנן למיעבד הכירא  
שהוא לנזרך חי כל כמה דאפשר  
למיעבד<sup>ח</sup>: **ופורסין ע"יהו זה**

וזקק בו'. דוקא ככה"ג כמו שפי' רש"י אצל ממטה למעלה אסור משום אהל כדאמר<sup>י</sup> בהמציא כדי יין (יפה לז: וסס) אמר רב יהודה  
מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור<sup>י</sup> וכן ציעתא<sup>י</sup> וכן קידרא<sup>י</sup> וכן מצינא<sup>י</sup> ופזירא<sup>י</sup> דהא דאמרין בהמונא תפילין (עירובין קג.)  
גבי דיכרי דרב הונא<sup>י</sup> אחא לקמיה דרב אל"ל זיל כרוך צודיא ושירי זה טפח למחר פשטוה מוסיק על אהל עראי הוא ושפיר דמי אצל  
בלא שיר אסור<sup>י</sup> היינו משום שהמחיות התחמוות היו כבר עשויות ואס היה פורש עליהן היה עושה אהל כדרך לעשות אהל ואע"ג  
דב הונא אית ליה הכא דלין כלי ניטל אלא לדבר הניטל<sup>ט</sup> מה שהיה מוסיק למחר לא חשיב טלטול או שמא היו מושיצין שם אדם<sup>י</sup>  
א"כ משום הפסד מרובה שרי כדפירש לעיל: **זה זוקף במתו.** תימה לר"י<sup>י</sup> דרצא לא שרי<sup>י</sup> אלא בשביל חי וצפ' מי שהוילאוהו (סס  
מד. וסס) תניא זוקף את המטה פורס עליה סדין שלא תפול החמה על המת ועל האוכלין<sup>י</sup> והתם מוקי לה במחילה רביעית<sup>י</sup> שסוכה כשירה  
בלאו הכי ולא היו אלא תוספת אהל אצל מ"מ (אין) ניטל הכלי בשביל מת ויש לומר דהתם נמי לא שרי אלא צענין שאומר כאן  
שעושה בשביל חי אי נמי<sup>י</sup> שיש אוכלין עס המת<sup>י</sup>: **ונשמט והו"ך כו.** ואין צריך לישאל שם תחת האהל כדי שיהא נראה שנעשה  
בשביל חי כיון דבשעת עשייה<sup>י</sup> היה נראה שנעשה בשביל חי: **דב"ע מלמטה מן הצד שמייה מלמטה.** נראה לר"י דכן הלכה מדלא  
אומר דכ"ע לא שמייה טלטול וכגון דליכא ככר ותינוק ואין לו אלא מטה אחת<sup>י</sup> וטעם דרבי יהודה בן לקיש מתוך שאדם שאלם צהול כו'. אלא  
משום דלהלכתא דשמייה טלטול נקט הכי וקשה לר"י דצריך כל הכלים (לקמן קג.) פסיק רב נאמן כר' אלעזר בן מזאי דקסבר<sup>י</sup> לא שמייה טלטול  
וע"ק דרב אלעזר דהכא סבר שמייה הטול ובסוק פ' תולין (שם קמא.) אמרי בן רב<sup>י</sup> טלטול מן הצד לא שמייה טלטול<sup>י</sup> וצדוכתא אמתייה  
פרין מדרב אלמרי בן רי ובפרק השואל (ב"מ קג.) ובפרק צית כור (ב"ב קה.) מנרין מילתיה דרב ודאמרני בן רי ועוד אמאי אסר

## כירה פרק שלישי שבת

**דאיכא דבש.** דבר הניטל: **שפי חלות.** כל הכוורת עושין אותה  
הדבורים חלות חלות של כפיחית דבש ושעוה וכשצורים אותן מניחין  
זה שמים שיתפרנסו מהן הדבורים כל ימות הגשמים כדתנן בהמוכר  
את הספינה (ב"ב פ.) הלוקח חלות כוורתו של חצירו מניח שפי חלות  
דסתמא לא מכרך: **מוקלות וינאו.**

לדבורים. הדר הוה ליה דבר שאינו  
ניטל ואפ"ה מטלטלין מחללת להלכתן:  
**דחשיב עניינהו.** מאתמול לאכילה:  
**ומני.** היא שהלכתה לתרושה כשישכש  
וקתני דדבר שאין מתכוין מותר כר"ש:  
**אי ר"ש.** אמר<sup>א</sup> למה לי לאוקמיה  
בשימשה: **שלא יעשנו כמלודה.** שלא  
יכנסה כולה אלא דנשבוק רווחא שיוכלו  
ללכת כי היכי דלא לימלדו דהאי כיסוי  
ממילא ואע"ג דלא מייכוין למיזד אסור:  
**רב אשי אמר.** לעולם דאיכא דבש  
טובא ודקשיא קן ימות הגשמים מי  
קתני זה ימות הגשמים: **לשמעתין.**

דלין כלי ניטל אלא לדבר הניטל: **מס**  
**המוטל צמחא.** ויש לחוש שמא ימחר  
טובא ודקשיא קן ימות הגשמים מי  
הספינה: **יושצין צללו.** ע"ג הקרקע  
כדי שיטערו מחוס הקרקע ויטערו  
להביא מטות ליבש עליהן והמטות  
היו למחילה כדמסיים ואילן: **חס**  
**לחס ולמטה.** מן הקרקע שרתמו  
חמה: **ופורסין.** על ראשן ללל: **זה**  
**זוקף מעטו.** שתהא המחללת מונחת  
עליה וכן זה נמלאת מחילה עשויה  
מחילה ולבשינאו נשמטין והולכין  
להם. ודוקא נקט חס להם מלמטה  
צרישא צינאו המטות לשיניה צרישא  
והדר מחללת נמטה עליהן ללל  
ואחריין אותה צדיקין עד לאחר  
שעה שזקפוס וישמטוס דהוה ליה  
כי הוהא דאמרנין (עירובין דף קה.) הא  
מדורתא מלמעלה למטה שרי אצל  
לאמיו מעיקרא מטות לנזרך האהל  
לא דהוה ליה מלמטה למעלה כדרך  
צנין וק"ל<sup>א</sup> אין עושין אהל עראי  
בתחילה צצבת: **הופכו ממטה למטה.**  
עד שסגיע ללל: **מן הצד.** כללחך  
**זי אי דלינא.** והאי מנילין דקאלמר  
ר' יהודה בן לקיש דמטלטל ליה  
להדיא הוא: **מאי טעמא דר' יהודה.**  
אלא לאו מן הצד הוא דקשרי:  
אי

שמצילין את המת מפני הדליקה היכי דמי אי דאיכא ככר או תינוק מ"ט דתנא  
קמא אי דליכא מ"ט דר' יהודה בן לקיש אלא לאו בטלטול מן הצד פליגי דמר  
סבר טלטול מן הצד שמייה טלטול ומ"ס לא שמייה טלטול לא ידב"ע טלטול מן  
הצד שמייה טלטול והיינו טעמא דר' יהודה בן לקיש<sup>ב</sup> דמתוך שאדם בהול על מתו  
אי

אמר רב יהודה בן לקיש אלא לאו נצרכה הוא  
לאותן בן חיות. מנהג הוא  
בנות חתית הרדש מן  
הכוורת להניח בן חלות  
לפסח הדבורים. ותישחבה  
עיקר דיליה בכבא [בתרא]  
בפרק המוכר את הספינה  
(טז קד) חלות דבש מניח שתי  
חלות חיצונות.

### מסורת הש"ס

(א) לעיל ל: לקמן קמנב:  
(ב) לקמן קרב. קמא.  
(ג) [מוסף פירין] יומא פיה,  
(ד) יומא שם, (ה) [לקמן קסה]:  
(ו) מהיר שכלה הגיה והלא  
משתע דלע"ז דלוי כו',  
(ז) ל"ל דכחא,

### גליון הש"ס

רש"י ד"ה אי ר"ש לפה י'  
לאוקמיה בשחישה. משמע  
דמכ"מ צריכס לטעוה  
דלכא ב' חלות דע"ל לרש"י  
(שם דלר"ש לולא) [דאיכא]  
דלינא דריין (היינו) אפילו  
לר"ש דמוקין מוקלה ואולם  
רש"י צביה כחב אלתמ  
דשירתה הש"ס דלר"ש ל"י  
כלל לתוך דלכא ב' חלות  
מאטר דע"ל לרש"י שם  
(דלר"ש לולא דלינא דריין).  
ולדברי רש"י אלו כוונת  
הד"ה כי שם הקיש שכתב  
דריין הוא רק לר"י וסבס  
עלה שזכ"ר רש"י: גמ' בי  
פזירי דרות לית. ק"ל אמאי  
לא היו מניחה עממה במקום  
ככר ואי מניקט ועי' מג"א פי'  
(שם) סוף (כ"ה) [צ"ה] סוף  
[סוף] וכתוספת שכת. ומה  
לא העירו כלום וע"ג:  
תוב' ד"ה ופזרין וכו' מה  
שהיה מוקף למחר. עי'  
לקמן דף גג ע"ה מוס' ד"ה  
קמא דין שם ד"ה דבריו'  
וכ' ודבורתא אחריית. עי'  
בכוורת דף כז ע"ג:

### מוסף רש"י

שתי חלות. של צמיכות  
ממיתין כזוורת כסורין אותה  
וימת פרסה לדבורים כל  
ימות הגשמים, אותן שמי  
דלות מותר לכסות. כל  
חלות הסויות עשוי עליות  
עליות של חלות (ביצה  
זז.) הא דתני ובלבד  
שלא יתכרך לצד. משמע  
דלא ימלא תלמן את דבריו  
ולאסור עד שילא מאסור  
טלטול לאסור צידה, לפיכך  
דליתני בדידה. צאסור  
טלטול גופיה יסל תלמן את  
דבריו ולמלא דז אסור לכר  
כדלא חשב עליהן לא יטלטל  
המתלל ללכס (סס.) אע"פ  
שחישב עליהן ובלבד  
אין ומכין לצד. ק"ל  
בשכחם צל לנמקן שיש  
אסורין במתכין לצד ואע"ג  
דעיקר להלכה מפני הגשמים  
ממין (סס.)

### רב נסים גאון

אמר ליה לא נצרכה אלא  
לאותן בן חיות. מנהג הוא  
בנות חתית הרדש מן  
הכוורת להניח בן חלות  
לפסח הדבורים. ותישחבה  
עיקר דיליה בכבא [בתרא]  
בפרק המוכר את הספינה  
(טז קד) חלות דבש מניח שתי  
חלות חיצונות.

### רבינו הגנאל

ושענינו על הכוורת באותן ב'  
חלות, ששנינו בפרק המוכר  
את הספינה בענין המוכר  
חלות בכוורת לחבירו  
שחייב הקוזה להניח לו  
שתי חלות דבש כדי  
שהיו מון לדבורים שלא  
יכירו, ולפיכך אמרנו אותן  
חלות מוקצות מאכל  
אדם הן לא השאילן  
אלא לדבורים. ושנינו כגון  
בפירוש [תאכלם]. ואקשינן  
אי הכי אותני מוהורי

בפריסת ע"ג הכוורת ובלבד שלא יתכין לצד, ליפלוה עליה כו'. ואסקינא לעולם ר' יהודה [תניא], והאי דקתני  
ובלבד שלא יתכין לצד, שלא יישלל המחצלת ויחוקנה בכוחלי הכוורת שנגנצו הדבורין כסותומין בכורות, אלא  
ירוח כמעט המחצלת מן נקב של כוורת שהוא פתח לצאת ולכנס בו הדבורים כו'. אמר רב ששת כר תירגם  
לא הונא בלשמתיה דר' יצחק בבבלי דאמר עושין מחיצה למת בשביל החי ואין עושין מחיצה למת בשביל המת,  
כימד מן מוטל בהמה באין ב' בני אדם ויושבין בצידו, חם להם מלמטה זה מביא מיטה ויושב עליה זה מביא  
מיטה ויושב עליה כו'. איתמר מת המוטל בהמה רב יהודה אמר שמואל הופכו ממיטה למיטה, ומשמיה דרב  
אלא לדבורים. ושנינו כגון  
בפירוש [תאכלם]. ואקשינן  
אי הכי אותני מוהורי

אמר מניח עולו ככר או תינוק ומטלטלו. ואסקינן בשיש ככר או תינוק כי"ע לא פליגי שמניח עליו ככר או תינוק ומטלטלו, (וכי"ע) [כי פליגי היכא דלי"ל, מיס' טילטול מן הצד שמייה טילטול [ומי"ס לא שמייה טילטול], ואיתנין  
ואסקיננהו בתנאי, אין מצילין [את המת] מפני הדליקה, אמר ר' יהודה בן לקיש שמעתי שמצילין את המת מפני הדליקה. ואמרין כי"ע טילטול מן הצד שמייה טילטול, היינו טעמא דר' יהודה בן לקיש מתוך שאדם הולך על